



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

RESOLUCIÓN No. 17317-00010

27 de octubre de 2020

**POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
No. 1704-00-2019-154**

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-00-2019-154, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

Se trata de **JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.981.303; funcionario de planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, vinculado a la misma desde el 6 de febrero de 1993; titular del empleo de carrera de Gestor III, nivel 3030, grado 03, ubicado con Resolución No. 2095 del 21 de marzo de 2014 como Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, del cual tomó posesión el 03 de abril de 2014, mediante acta No. 002.

3. HECHOS

Al momento de evaluarse el mérito de las pruebas por parte de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en decisión del 7 de junio del año 2019, fueron presentados así:

“Las presuntas irregularidades se presentaron en las operaciones de tránsito internacional Nos. 1900115/000012 del 17 de diciembre de 2015, 1900116/000001 del 14 de enero de 2016, 1900116/000003 del 20/01/2016, ambas del 18 de agosto de 2016 y 1900116/000007 del 26 de agosto de 2016, como declarante TRANSPORTES ALIADOS & CIA LTDA ubicado en la ciudad de Cúcuta y destinatario ZUKAVA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA BODEGAS PRIVADAS THERAN SIA LTDA ubicado en Ecuador, con mercancías provenientes de Panamá, con un ingreso al territorio aduanero nacional a través de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta como aduana de partida y con aduana de paso de frontera la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales hacía Ecuador.

Las operaciones de tránsito mencionadas fueron autorizadas por los servidores MARIA CAROLINA BEDOYA ORJUELA y RAMIRO RAFAEL GARCIA PEÑARANDA, ubicados en la Aduana de Partida (Seccional Santa Marta).

Por otro lado, en tales operaciones al parecer participaron los servidores JORGE ARELLANO PAGUAL y JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ, en la Seccional de Aduanas de Ipiales pese a que conforme a correo electrónico de 30 de agosto de 2016, emitido por



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

*funcionario del GIT Control Carga y Tránsito de la Seccional de Ipiales, se señaló que en el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2015 al 29 de agosto de 2016: “....no se han presentado operaciones de tránsito aduanero provenientes de la Dirección Seccional de Santa Marta, ni tampoco se han despachado operaciones desde ésta jurisdicción hacia la Dirección Seccional. Sin embargo, se menciona que una vez **efectuada la verificación a través del sistema informático SIBLO XXI, se encontró que durante el mismo periodo se finalizaron en la Seccional de Ipiales en el mismo aplicativo (SIGLO XXI)**” (Cursiva y negrilla fuera del texto), esto respecto de las cuatro primeras DTAI ya identificadas.”*

4. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1018-17 del 7 de junio de 2019, la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, formuló pliego de cargos al investigado JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ, del siguiente tenor:

“CARGO UNICO

JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ, facilitó el ocultamiento de las mercancías con DTAI No. 1900115/000012 del 17 de diciembre de 2015, 1900116/000001 del 14 de enero de 2016, 1900116/000003 del 20/01/2016 y 1900116/000004 del 2 de febrero de 2016, al enviar correo electrónico el 10 de febrero de 2016 dirigido a la aduana de partida Santa Marta, en el cual informó datos apócrifos respecto las fechas de finalización de las citadas operaciones en la aduana de paso de fronterizo en Ipiales.”

La imputación disciplinaria se formuló por la presunta incursión en la falta disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la posible realización objetiva del delito previsto en el artículo 322 de la Ley 599 de 2000, habida cuenta con la emisión del correo electrónico con información apócrifa facilitó el ocultamiento de mercancías del control de las autoridades aduaneras.

5. ARGUMENTOS DE DEFENSA: VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de la actuación disciplinaria el disciplinado JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ no ejerció su derecho a ser oído en versión libre, previsto en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002.

Una vez calificado el mérito de las pruebas con auto de pliego de cargos en contra del investigado, hizo uno del derecho a designar defensor contemplado en el numeral 2 del mismo 92 del Código Disciplinario Único, profesional que a través de escrito dirigido al operador disciplinario interno de la DIAN presentó los correspondientes argumentos de descargo.

Señaló el profesional de derecho debería ordenarse el archivo de la actuación, por cuanto no se cumplen los requisitos para continuar el juicio disciplinario y proferir fallo sancionatorio, pues esencialmente no existe prueba que comprometa la responsabilidad de su representado, ni está demostrada objetivamente la falta imputada.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

A partir de la relación de algunos medios de prueba tenidos en cuenta para formular la imputación y el análisis realizado por el operador disciplinario, el defensor de confianza considera se incurrió en una vía de hecho porque se dejaron de lado pruebas que podrían determinar la no responsabilidad del investigado JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ, pues no se encontraba en el Puente Internacional de Rumichaca para la fecha de los hechos, sino en su sede en la seccional de Ipiales, motivo por el cual no pudo usar su usuario como equivocadamente se concluyó en el pliego de cargos, y que una investigación integral podrá demostrar para su beneficio.

Para la etapa de alegatos de conclusión demandó la absolución de su representado por cuanto no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, habida cuenta no existen pruebas que brinde certeza sobre la existencia de la falta ni del compromiso de su responsabilidad.

Destacó que no obra prueba documental ni testimonial en la actuación que comprometan la responsabilidad de su prohijado, pues está acreditado que no se encontraba el día de los hechos en la seccional, luego no pudo acceder al sistema informático para el trámite de los DTAI.

Sobre el supuesto correo electrónico enviado por el disciplinado, señaló presenta características de falsedad como no poseer la antefirma y contener el nombre errado del supuesto remitente, indicios que se utilizó una cuenta a su nombre que no corresponde con la asignada por la DIAN.

Por otro lado, los declarantes JESUS EDUARDO AREVALO, LEONARDO HERNANDO MORA NARVÁEZ, CAMILO ERNESTO ROTIZ MORA, JUAN SEBASTIÁN RUIZ VALLEJO y ELISA DOLORES BASTIDAS ERAZO fueron claros en indicar que su poderdante no participaba en los actos reprochados, corroborado por la funcionaria MARIA CAROLINA BEBOYA ORJUELA desde la ciudad de Santa Marta.

Concluyó indicando se trata de una trama respecto de la cual a la fecha se desconocen sus autores, quienes utilizaron ilícitamente los datos de su defendido y realizaron actos reprochables vulnerando los sistemas de la DIAN.

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:

RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA

6.1. COMPETENCIA Y MARCO JURÍDICO:

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias es competente para emitir el fallo procedente, de conformidad con las previsiones del Decreto 4173 de 2011; en efecto, conforme a dicha disposición es facultad de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales a través de la Subdirección investigar y fallar las conductas de los funcionarios de la DIAN que enmarquen en la falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la que fue llamado a responder el servidor público JOSÉ LUIS SARRALDE ORDOÑEZ.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Ahora bien, acorde con lo señalado en el artículo 142 de la Ley 734 de 200, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

Respecto de la certeza, el Procurador Primero Delegado de la Procuraduría General de la Nación, en Concepto Exp. 219/08 del 30 de noviembre de 2009 ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, anotó:

“(iii) Y, por último, habrá de decirse, con la jurisprudencia, que la certeza sobre la responsabilidad del procesado “más allá de toda duda”,

“... corresponde a un estadio del conocimiento propio de la certeza racional¹ y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido.

En consecuencia, sólo cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del acusado.

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, como que resulta frecuente que variados aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria ponderada en conjunto, se habrá conseguido la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir fallo de condena.

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y legalmente aplicar el referido principio de resolución de la duda a favor del inculcado, el

¹ En este sentido sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

cual a la postre, también se encuentra reconocido en la normativa internacional como pilar esencial del debido proceso y de las garantías judiciales”².

En conclusión, la certeza legalmente requerida para condenar o absolver a una persona es aquella certeza racional, es decir, la que establece una correspondencia entre la representación subjetiva que el sujeto se hace y la realidad objetiva aprehendida por él. No se trata entonces de una certeza absoluta, porque ésta es un ideal difícil de alcanzar. Lo importante para efectos penales, es que la verdad obedezca a la reconstrucción de la conducta humana lo más fidedigna posible, con todas sus circunstancias, esto es, dentro del contexto de todas las vicisitudes (materiales, personales, sociales, modales, psicológicas, etc.) que la hayan rodeado.”

Así, para efectos de la presente decisión, deben reunirse de manera conjunta en grado de certeza los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, acreditados a partir de elementos de prueba. Al respecto, el Consejo de Estado precisó:

*“De la lectura de los artículos antes transcritos se observa que los elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es aquellos que debe acreditar la autoridad disciplinaria a efectos de imponer una sanción son: 1) **la tipicidad** que se traduce en que los destinatarios de la ley disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente; 2) **la antijuridicidad o ilicitud sustancial**, es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, esto es sin que sea necesario un daño material de esta manera basta la sola infracción de los deberes contentivos en la carta política, las leyes los reglamentos, los contratos de trabajo, los manuales de funciones para que se configure el injusto disciplinario por lo cual la conducta para que sea considerada sustancialmente ilícita debe atender contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, y 3) **la culpabilidad**, concebida la posibilidad de exigir otro comportamiento al sujeto disciplinable, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo.”³*

Como es momento de emitir fallo y culminar el juzgamiento del servidor público JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ, imputado por la presunta comisión de la falta disciplinaria del

² Sentencia de casación del 5 de diciembre de 2007, Radicado 28432. Si bien este pronunciamiento fue emitido en el marco del sistema acusatorio, también es verdad que resulta de suma utilidad en este caso, dado que aquellos principios ecuménicos aplican a cualquier sistema procesal que haya acogido el método de la libre persuasión racional de la prueba, como la Ley 600 de 2000.

³ Sentencia del 06 de octubre de 2016. Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación 11001-03-25-000.2012-00681-00 (2362-2012), Actor Piedad Esneda Córdoba Ruiz

numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se torna necesario examinar las pruebas recogidas en el proceso, y a partir de su persuasión decidir si se le sanciona o se le absuelve. Será lo primero, si las evidencias oportuna y legalmente recogidas aportan certeza de que, responsablemente, cometió la conducta disciplinaria que otrora la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le atribuyó. Lo segundo, es decir la absolución, si no se cumplen los anteriores requisitos, bien porque se muestre su inocencia, ora porque sobre esos factores no se logre el máximo convencimiento.⁴

6.2. DE LA FALTA DISCIPLINARIA DEL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 734 DE 2002

El numeral del 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, eleva a falta disciplinaria gravísima de los servidores públicos *“Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.”*

Al ser sometida a control la falta disciplinaria del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-124 de 2003, en el entendido que *“...consientes en que dicha disposición dejaba a la discrecionalidad del operador disciplinario la facultad de crear conductas disciplinarias con base en sus apreciaciones subjetivas, ya que podía crear comportamientos no descritos como falta en la ley disciplinaria vigente al momento de su realización, la Corte Constitucional precisó que el numeral, y otras (sic) preceptos demandados, no vulnera el principio de legalidad en materia disciplinaria, por las siguientes razones:*

<<Esta técnica legislativa, como se indicó, es propia del campo del Derecho Disciplinario por la imposibilidad práctica de encuadrar en forma detallada y exhaustiva las posibles faltas de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales, por lo cual el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración y con fundamento en particular en lo dispuesto en los arts. 124 y 150, Num. 23, de la Constitución, en virtud de las cuales corresponde al Congreso de la República determinar “la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva” y “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, obró con un criterio razonable y no quebrantó el principio de legalidad que forma parte integrante del principio del debido proceso, de conformidad con lo estatuido en el art. 29 superior.>>

Al ratificar la exequibilidad de la norma en sentencia C-720 de 2006, la misma corporación señaló:

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. María del Rosario González de Lemos, Rad. 32508, 08 de julio de 2010



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

*“El Congreso de la República, en ejercicio de la potestad de configuración legislativa, consideró entre las faltas gravísimas aquellas conductas realizadas **objetivamente** y que correspondan a una descripción típica consagrada como delito; es decir, “el juez disciplinario” deberá verificar que el comportamiento del procesado concuerde con la descripción prevista en la legislación penal, sin que las decisiones de la autoridad encargada de aplicar la norma que se examina estén condicionadas al pronunciamiento de una autoridad judicial. Según la disposición sub examine, el proceso disciplinario podrá comenzar con la noticia sobre la realización de la conducta que en ella se menciona, teniendo en cuenta que “el juez disciplinario” no puede imponer sanciones derivadas de la responsabilidad objetiva, sino que su función es la de verificar si el comportamiento causante del proceso se llevó a cabo con dolo o culpa. [...]”*

Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-“(Subrayado fuera del texto).

La Procuraduría General de la Nación ha replicado la postura de la Corte Constitucional al indicar en su doctrina especializada que cuando “la norma hace referencia a la realización objetiva de una descripción típica de delito, está haciendo alusión a la acción, al objeto material, a los autores, al sujeto pasivo y a las circunstancias externas del hecho. Estos son los elementos que debe constatar el operador disciplinario para poder imputar la falta de



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

que trata.”⁵, aclarando respecto de ingrediente normativo referido a que la conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, que “significa que el servidor público incurre en el ilícito sustancial al configurarse la vulneración de los deberes funcionales, o sea, el quebranto de las normas subjetivas que determinan a dicho servidor actuar conforme a derecho; por ejemplo, cuando por medio de una acción u omisión o extralimitación de sus deberes funcionales despliega una conducta ilícita o hace uso excesivo del cargo.

[...] la expresión [...] <<con ocasión o como consecuencia del cargo>> se refiere a que el ilícito disciplinario se comete no solamente por el ejercicio, omisión o extralimitación del deber funcional en sí, sino también por usar indebidamente el cargo, tal como sucede en la situación expuesta del empleado estatal que altera un documento público para que una entidad financiera le pueda signar un crédito superior al que le corresponde según su sueldo; es decir, prevaleciéndose del empleo o cargo público -sin ejercer ninguna de las funciones atribuidas a dicho cargo, presente ante la corporación crediticia un documento público alterado para favorecerse, lo cual afecta la administración pública porque el servidor público no ha obrado conforme a la función social que le compete.>>⁶

En ese orden de ideas, para la aplicación de la infracción disciplinaria gravísima del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002 – realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo- es menester determinar que la acción del destinatario del derecho disciplinario corresponda con una descripción de índole delictual en cuanto a la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad, y la verificación de que la conducta se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, es decir, la relación funcional por las tareas asignadas o los cometidos oficiales bajo su responsabilidad o que se deriven del cargo ostentado en el Estado.

6.3. DEL DELITO DE FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO DEL ARTÍCULO 322 DE LA LEY 599 DE 2000

El delito de Favorecimiento por servidor público del artículo 322 del Código Penal, modificado por el artículo 73 de la Ley 788 de 2020, señala:

“El servidor público que colabore, participe, embarque, desembarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por lugares no habilitados, u omita controles legales o

⁵ Viceprocuraduría General de la Nación. Fallo de Segunda Instancia del 27 de enero de 2005. Radicación No. 025-111275-04

⁶ Respuesta del 15 de mayo de 2006 C-151-2006, consulta del Jefe oficina de Control Disciplinario Interno del DAS



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, cuando el valor real de la mercancía involucrada sea inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de objeto de la conducta.

Si la conducta descrita recae en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor real supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de objeto de la conducta.

Si la conducta descrita recae en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor real supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de prisión de once (11) a quince (15) años, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de objeto de la conducta.”

Se trata de un tipo penal en blanco, que para desentrañar su alcance es necesario acudir al decreto 2685 de 1999, reglamentario de las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, considerado como el Estatuto Aduanero Colombiano, así como a la Ley 170 de 1994, al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1991 – GATT 94-, y a las Resoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, entre ellas la 4240 de 2000

De acuerdo con el artículo 322, antes transcrito, para que se configure el favorecimiento se requiere que el sujeto activo calificado (servidor público) participe de la exportación o importación de mercancías desde o hacia el territorio aduanero nacional sin importar la cuantía, y que para ello acuda a una cualquiera de las siguientes modalidades:

(i)- Colabore, **(ii)** participe, **(iii)** embarque, **(iv)** desembarque, **(v)** transporte, **(vi)** distribuya, **(vii)** almacene, **(viii)** oculte, **(ix)** enajene, **(x)** o de cualquier forma **(xi)** facilite la sustracción, **(xii)** ocultamiento o **(xiii)** disimulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la **(xiv)** introducción de las mercancías por lugares no habilitados, u **(xv)** omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines.

Es decir, no es necesario que se ejecuten todas las conductas previstas en la norma, para que se configure el delito de favorecimiento por servidor público, basta que se agote una de ellas que facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de las mercancías o su introducción por lugares no habilitados u omita un control legal o reglamentario propio de su cargo.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

A partir de la descripción de la figura del contrabando, la doctrina nacional ha distinguido dos clases del mismo: **contrabando abierto**, aquel en donde la mercancía ingresa o sale sin ser presentada o declarada ante la autoridad aduanera (playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puestos, depósitos, etcétera), y **contrabando técnico**, en donde la mercancía es presentada y declarada ante la autoridad aduanera, pero por una serie de maniobras fraudulentas se engaña a la aduana, con el fin de subfacturar, sobrefacturar, evadir requisitos, cambiar la posición arancelaria, entre otros, o sencillamente hacen creer que la mercancía salió del país cuando no fue así.

En el presente asunto es indudable no se presentó un favorecimiento de contrabando abierto, pues a fin de cuentas las operaciones fueron presentadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales bajo la modalidad de tránsito aduanero internacional, solo que la mercancía, al parecer, no salió del territorio aduanero porque los medios de transporte no pasaron realmente por la aduana de salida en el Puente Internacional de Rumichaca, jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, aspecto sobre el cual presuntamente se ofreció información espuria vía correo electrónico.

6.4. DEL CASO EN CONCRETO

6.4.1. De la certeza de la comisión de la falta

Ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, la empresa con sede en la ciudad de Cúcuta Transportes Aliadas y Cia Ltda., en calidad de declarante gestionó las operaciones de Declaración de Tránsito Aduanero Internacional números 1900115|000012 del 17 de diciembre de 2015, 1900116|000001 del 14 de 2016, 1900116|000003 del 20 de enero 2016, y 2 de febrero del año 2016, con destinatario en Ecuador la firma Zuraka Importadora y Exportadora Cia Bodegas Privadas Theran Sia Ltda., por lo que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales a través del paso en el fronterizo en el Puente Internacional Rumichaca obraba como aduana de paso o salida.

A raíz de algunas averiguaciones en torno a las operaciones de tránsito aduanero internacional generadas desde la seccional de la DIAN en la ciudad de Santa Marta, se pudo conocer que las operaciones internacionales no finalizaron su recorrido, es decir, no salieron por el puesto de control en la frontera con Ecuador, aunque a través de correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2016, presuntamente remitido por el disciplinado José Alfredo Sarralde Ordóñez, se indicó lo contrario:



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Maria Carolina Bedoya Orjuela

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 02:20 p.m.
Para: Maria Carolina Bedoya Orjuela
Asunto: RV: FINALIZACION DE LOS DTAI EN EL TIEMPO

Buenas tardes doctora.

Dando respuesta al correo del 2 de febrero de 2016 en archivo adjunto remito la información solicitada

AUTORIZACION	FECHA FINAL	FECHA FINALIZACION
1901115I000012	25-12-2015	20/12/2015
1901116I000001	22-01-2016	20/01/2016
1901116I000002	28-01-2016	28/01/2016
1901116I000003	28-01-2016	28/01/2016
1901116I000004	11-02-2016	09/02/2016

Cordialmente.

José Luis Larralde

Sobre esa base fáctica la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales formuló auto de pliego de cargos en contra del señor SARRALDE ORDÓÑEZ, como presunto autor de la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, porque posiblemente realizó objetivamente la conducta descrita en la ley como delito del artículo 322 de la Ley 599 de 200, en el entendido que incluir información apócrifa desde su correo electrónico facilitó el ocultamiento de la mercancía para que escapara del control de la DIAN, dado que no se efectuó el debido control de las operaciones de tránsito aduanero y la mercancía se quedó ilegalmente en el país sin pagar los tributos del caso.

Pues bien, en términos del Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero vigente para la fecha de los hechos, la operación de tránsito aduanero *"Es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional"*⁷, y para efectos del denominado tránsito aduanero internacional del artículo 370 de la misma disposición, se cumple conforme a lo previsto en las decisiones 327 y 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen, y en lo pertinente en lo dispuesto en el capítulo I, del título VIII del mismo decreto, referido al Régimen de Tránsito Aduanero, Transporte Multimodal, Cabotaje y Transbordo.

En términos sencillos se trata de la movilización por el territorio aduanero nacional de mercancía con destino a un país diferente, la cual ingresa por alguna aduana que obra como aduana de partida y finaliza cuando el medio de transporte cruza el punto fronterizo, siendo la aduana final la aduana de paso o salida. En el caso presente obró como aduana de partida la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, y como aduana de paso o salida la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, por su paso fronterizo en el Puente Internacional de Rumichaca.

Por tratarse de una modalidad en donde la mercancía transita por el territorio aduanero nacional, la falta de finalización del tránsito implica que la mercancía se queda ilegalmente en el territorio aduanero, configurándose entonces una manera de la conducta punible de contrabando porque la mercancía se introduce al territorio aduanero eludiendo el control de la autoridad aduanera, para luego ser comercializada

⁷ Artículo 353 Decreto 2685 de 1999.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

sin pagar los tributos derivados de su importación y nacionalización, que en tratándose esencialmente de licor sería el real objetivo de la maniobra adelantada por los presuntos declarantes, importador y transportista de la mercancía.

Ahora, si para lograr el objetivo de introducir ilegalmente la mercancía al territorio aduanero nacional se cuenta con la colaboración, participación, anuencia u omisión consentida de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, resulta incuestionable se consuma el tipo penal de **Favorecimiento por servidor público** de que trata el artículo 322 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 788 de 2002 en su artículo 73 y la Ley 1762 de 2015 en su artículo 9º, porque es gracias a la intervención del servidor público que la mercancía no sale del territorio aduanero nacional y permanece en el mismo para sin cancelar la carga tributaria a la importación de licor de procedencia extranjera.

En el presente caso se tiene que la empresa TRANSPORTES ALIADOS & CIA LTDA ubicado en la ciudad de Cúcuta, obrando como declarante gestionó a favor de la firma ZUKAVA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA BODEGAS PRIVADAS THERAN SIA LTDA con sede en el vecino país de Ecuador, cuatro (4) operaciones de Declaraciones de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) correspondientes a los números de autorización No. **1900115|000012** del 17 de diciembre de 2015 y con fecha final 25 de diciembre de 2015, **1900116|000001** del 14 de enero de 2016 con finalización el 22 de enero de 2016, **1900116|000003** del 20 de enero de 2016 con finalización el 28 de enero de 2016, y **1900116|000004** del 2 de febrero de 2016 con fecha de finalización el 11 de febrero de 2016, que iniciaron en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta y culminarían en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, por encontrarse allí el punto fronterizo en el Puente Internacional de Rumichaca.

A través de correo electrónico de fecha 03 de febrero del año 2016 la funcionaria que autorizó las operaciones de declaración de tránsito aduanero internacional en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta requirió a los funcionarios Jaime Alberto Erazo Ortega y José Luis Sarralde Ordóñez informar el aviso de finalización de las operaciones (día de llegada) de los DTAI, recibiendo respuesta por el mismo medio electrónico el 10 de febrero de 2016 a las 02:20 p.m., indicando que los DTAI habían finalizado el 20 de diciembre de 2015, 20 y 28 de enero y 09 de febrero de 2016, respectivamente. En otras palabras, que las operaciones de tránsito aduanero internacional que partieron desde Santa Marta con destino a Ecuador pasaron por el puesto de Rumichaca en jurisdicción de la seccional de Ipiales en las fechas indicadas y, por lo tanto, la mercancía salió del territorio aduanero nacional.

Lo anterior resultó contrario a la verdad porque los medios de transporte no pasaron por la aduana de salida en Ipiales con destino al Ecuador, facilitando así el ocultamiento a la autoridad aduanera de la mercancía gracias al ardid de remitir información espuria desde una cuenta institucional por parte de un funcionario de la aduana de salida, producto de lo cual no adelantaron operativos de control para ubicar los medios de transporte en las vías y carreteras del país, ni que se generaran alertas a nivel de los sistemas operativos de la DIAN sobre operaciones de tránsito aduanero internacional que involucraran al mismo declarante ni al mismo destinatario.

Por virtud que, en criterio de esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales se abastece el ingrediente normativo referido a la certeza sobre la existencia de la falta disciplinaria de que trata el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, habida cuenta se realizó objetivamente la conducta descrita en la ley como delito sancionable a título de dolo de favorecimiento por servidor público del artículo 322 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que gracias a la intervención de funcionarios de la aduana que alterar la verdad respecto a la falta de finalización de las declaraciones de tránsito aduanero internacional presentadas por la empresa TRANSPORTES ALIADOS & CIA LTDA, obrando como declarante de la firma ZUKAVA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA BODEGAS PRIVADAS THERAN SIA LTDA, facilitó que desde la aduana de partida no se generaran oportunamente las alertas para la búsqueda de los medios de transporte y escaparan al control de DIAN las mercancías transportadas para distribuirlas en el territorio aduanero nacional.

No hay lugar a discusión que, si no se falta a la verdad sobre la no terminación de los tránsitos aduaneros referidos en esta decisión, con seguridad no se proveen las circunstancias idóneas para esconder la mercancía del control de la DIAN y lograr su distribución a nivel interno. Como consecuencia de mentirse al respecto, la autoridad aduanera a través de la Policía Fiscal y Aduanera no activó operativos de control en las carreteras del país oportunamente y para cuando se advirtió la situación los medios de transporte con la mercancía habían desaparecido del radar de las autoridades.

El artículo 322 de la Ley 599 de 2000 eleva a categoría de delito la participación en el delito de contrabando de los servidores públicos. Para ello consagra como fuente de responsabilidad penal cualquier acción u omisión que facilitan la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras. Y se incurre en el delito de favorecimiento cuando aprovechando un cargo al interior de la DIAN se utiliza el correo institucional para mentir sobre la terminación de operaciones de tránsito aduanero internacional y favorecer la permanencia con fines de distribución de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

Por manera que, colofón de lo expuesto, se declarará abastecido el requisito de certeza sobre la ocurrencia de la falta disciplinaria del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, imputada a través de auto de pliego de cargos No. 1018-07 del 7 de junio de 2019.

Resta, entonces, analizar las pruebas practicadas para concluir si se arriba al grado de certeza exigido en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 respecto de la culpabilidad e ilicitud sustancial, para lo cual la Subdirección se concentrará especialmente en la valoración de la prueba documental, pues como se advierte fue el medio de convicción que soportó en su momento la formulación de imputación disciplinaria en contra del disciplinado JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ por parte de la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN.

6.4.2. DE LA CERTEZA SOBRE LA RESPONSABILIDAD



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Para llamar a juicio disciplinario al servidor público SARRALDE ORDÓÑEZ se indicó en el auto de pliego de cargos que debido a que informó una fecha de finalización inexistentes, tal como aconteció el 10 de febrero de 2016, en referencia al mensaje de correo electrónico que llegó al buzón de entrada del correo de la funcionaria MARÍA CAROLINA BEDOYA ORJUELA en respuesta a solicitud del 2 del mismo mes y año sobre las declaraciones de tránsito aduanero internacional con números de autorización **1900115|000012** del 17 de diciembre de 2015 y con fecha final 25 de diciembre de 2015, **1900116|000001** del 14 de enero de 2016 con finalización el 22 de enero de 2016, **1900116|000003** del 20 de enero de 2016 con finalización el 28 de enero de 2016, y **1900116|000004** del 2 de febrero de 2016 con fecha de finalización el 11 de febrero de 2016.

Por otro lado, se destacó que al ser la clave de acceso al correo electrónico secreta y se usó su usuario para enviar el correo aludido, y como no se demostró una supuesta introducción abusiva al medio de comunicación electrónico, al menos para esa instancia de la actuación era procedente formular auto de pliego de cargos en contra del disciplinado.

Pues bien, como al llegar a esta instancia el nivel de certeza para imputar responsabilidad (*certeza más allá de toda duda razonable*) es diferente al exigido para formular auto de pliego de cargos (*probabilidad prevalente o preponderante*), como se extrae de la lectura del contenido de los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 9 de la misma ley, conforme al cual toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla, se hará un análisis minucioso de los medios de prueba tenidos en cuenta para formular pliego de cargos y los recaudados en el periodo probatorio posterior, para concluir si es procedente desde el elemento de la culpabilidad elevar juicio de reproche en contra del disciplinado.

El correo electrónico en referencia es un mensaje que llegó a la bandeja de entrada de la funcionaria MARÍA CAROLINA BEDOYA ORJUELA el día 10 de febrero del año 2016, con hora de emisión a las 02:20 p.m., presuntamente de parte de José Luis Sarralde Ordóñez, con asunto finalización de los DTAI en el tiempo, donde se indica que las operaciones con autorización 1901115|000012, 1901116|000001, 1901116|000002, 190116|000003 y 1901116|000004 efectivamente finalizaron al pasar por la aduana de salida el 20 de diciembre de 2015, 20, 28 y 28 de enero de 2016, y 09 de febrero de 2016, respectivamente, como se aprecia en la siguiente imagen:



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Maria Carolina Bedoya Orjuela

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 02:20 p.m.
Para: Maria Carolina Bedoya Orjuela
Asunto: RV: FINALIZACION DE LOS DTAI EN EL TIEMPO

Buenas tardes doctora.

Dando respuesta al correo del 2 de febrero de 2016 en archivo adjunto remito la información solicitada

AUTORIZACION	FECHA FINAL	FECHA FINALIZACION
19011151000012	25-12-2015	20/12/2015
19011161000001	22-01-2016	20/01/2016
19011161000002	28-01-2016	28/01/2016
19011161000003	28-01-2016	28/01/2016
19011161000004	11-02-2016	09/02/2016

Cordialmente.

José Luis Larralde

A primera vista pareciera que el mensaje efectivamente fue remitido por el disciplinado desde su cuenta correo institucional con destino a la funcionaria encargada del trámite de las declaraciones de tránsito aduanero internacional en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, pues en términos generales corresponde con la estructura de los mensajes de correo electrónico cruzados entre funcionarios de la DIAN: tiene un remitente, una fecha y hora de envío, un destinatario, un asunto y lleva el nombre del remitente en la parte final del mensaje; sin embargo, un examen más riguroso deja entrever detalles que cuestionan tanto la autenticidad como la autoría del mensaje.

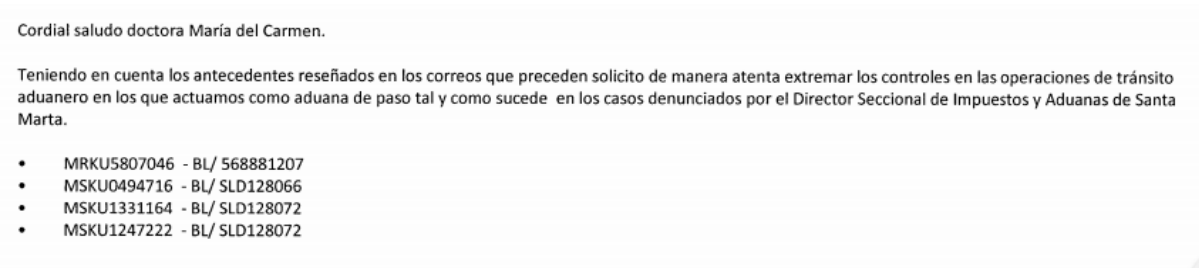
En primer término, llama poderosamente la atención que el mensaje relacionado con el presunto paso de los declaraciones de tránsito aduanero internacional materia de investigación tenga un solo destinatario, para el caso la funcionaria María Carolina Bedoya Orjuela, pues en casos anteriores de uso del correo por temas de tránsitos aduaneros el disciplinado remitía el mensaje con copia a los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsitos de la seccional de Ipiales, como se evidencia en mensaje remitido justo el día anterior a la Jefe del grupo aludido:

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 7:55
Para: Maria Del Carmen Tamayo Melo
CC: Leonardo Hernando Mora Narvaez; Maim Humberto Zabala Moreno; Camilo Ernesto Ortiz Mra; Ruth Ximena Obando Narvaez
Asunto: RE: URGENTE RESERVADO - Comunicacion Urgente . Alerta contenedores
Importancia: Alta
Carácter: Confidencial

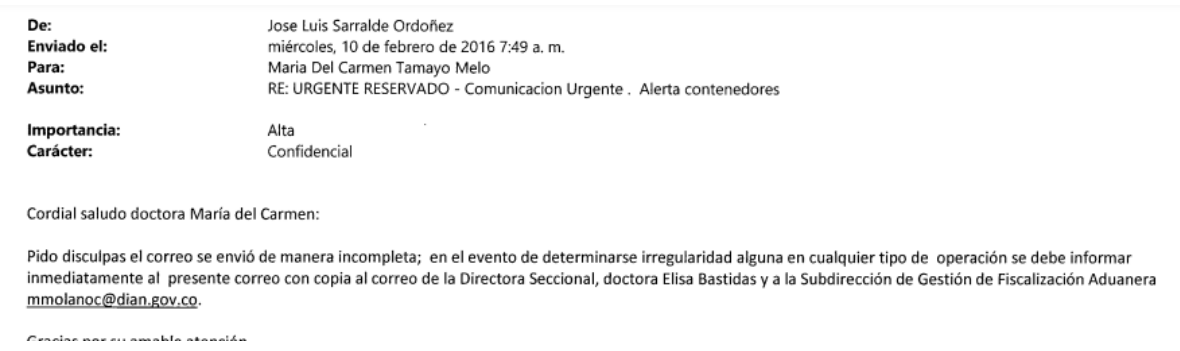
Como se puede apreciar la respuesta no va dirigida exclusivamente a la Jefe del Git María del Carmen Tamayo Melo, sino con copia a los funcionarios del grupo Leonardo Hernando Mora Narváez, Main Humberto Zabala Moreno, Camilo Ernesto Ortiz Mora y Ruth Ximena

Obando Narváez, por tener la responsabilidad del control de los tránsitos aduaneros internacionales cuando la seccional obra como aduana de paso o salida de las mercancías del territorio aduanero nacional.

En segundo lugar, la redacción del correo electrónico del 10 de febrero de 2016 no guarda consistencia con la forma como habitualmente el funcionario Sarralde Ordóñez se dirige a los destinatarios, ya que el mensaje saluda a la servidora María Carolina Bedoya Orjuela con la frase “*Buenas tardes doctora.*”, y en otros mensajes obrantes en la actuación inicia con la frase “Cordial saludo doctora...”, como acontece en el mensaje dirigido a la jefe del GIT Control Carga y Tránsitos, según se ve en la imagen siguiente:



Así se replica en mensaje de la misma fecha dirigido a la misma funcionaria, en donde inicia su comunicación con el saludo habitual de sus comunicaciones electrónicas, como ilustra la imagen correspondiente:



Y es la misma expresión de saludo en mensajes incluso de días anteriores, como visualizan las siguientes imágenes:



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: martes, 9 de febrero de 2016 5:49 p. m.
Para: María Del Carmen Tamayo Melo
CC: Leonardo Hernando Mora Narvaez
Asunto: RV: URGENTE RESERVADO - Comunicacion Urgente . Alerta contenedores Memorando
Datos adjuntos: Memorando.doc

Importancia: Alta
Carácter: Confidencial

Cordial saludo doctora María del Carmen.

Claudia Marcela Valenzuela Cazes

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: martes, 2 de febrero de 2016 12:38 p. m.
Para: Mario Fernando Solarte Chaves
CC: María Del Carmen Tamayo Melo
Asunto: RE: Alcance RV: ubicaciones División de Gestión de Operación Aduanera

Importancia: Alta

Cordial saludo Mario.

Por favor esperar instrucciones de la doctora María del Carmen.

En síntesis, es claro que al elaborarse el mensaje de fecha 10 de febrero de 2016 informando fechas falsas de finalización de las operaciones de tránsito aduanero internacional materia de investigación, se efectuaron cambios en la redacción habitual de la frase de saludo que el disciplinado usaba en sus mensajes electrónicos, sembrando duda en cuanto a la real autoría del mensaje en cabeza del disciplinado.

Como tercer punto, nótese que el mensaje del 10 de febrero de 2016 dirigido a la funcionaria María Carolina Bedoya Orjuela sobre los DTAI 1901115|000012, 1901116|000001, 1901116|000002, 190116|000003 y 1901116|000004, el presunto autor finaliza con la palabra “*Cordialmente*” y el nombre “*José Luis Larralde*”, cuando normalmente sus mensajes culminan con la expresión “*Atentamente*” y su nombre correcto y completo, esto es, sus dos nombres y apellidos, seguidos del cargo, el nombre de la seccional y la nomenclatura de la dirección junto con los teléfonos de contacto, como se aprecia en mensaje del 9 de febrero de 2016, dirigido a la Jefe del GIT Control Carga y Tránsitos de la seccional:

Atentamente,

José Luis Sarralde Ordoñez
Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiiales
Carrera 6 No 15 – 23
(+57-2) 7732278 - 7732279
Ipiiales – Colombia



Demuestra tu compromiso ambiental, imprime únicamente cuando sea necesario.

Es la misma expresión y firma del correo configurada para la cuenta del disciplinado, como se visualiza en la imagen siguiente que corresponde a mensaje del 02 de febrero de 2016, relacionado con el plan operativo del mes de enero de ese año, en donde culmina el mensaje utilizando la expresión “Atentamente” seguido de su nombre completo, cargo, dirección seccional, dirección y teléfonos de contacto:

Todo	No leídos	Por Fecha	Más nuevo
Jose Luis Sarralde Ordoñez RE: Solicitud información para Plan Operativo Enero 2016 2/02/2016			
Jose Luis Sarralde Ordoñez RE: IGR 2015 2/02/2016			
Jose Luis Sarralde Ordoñez RV: 20160202_137238419 - 0033 SOLICITUD CONSULTA ARANCEL ... Cordial saludo doctora Diana Ines. Solicito comedidamente su			
Jose Luis Sarralde Ordoñez RV: Informe error horas extras Mario Solarte nómina de diciembre... 2/02/2016			
Jose Luis Sarralde Ordoñez RV: OF. 137201345-1000 Noviembre 26 2015 2015-0750 Cordial saludo Camilo. Por revisar e informar actividades que			
Jose Luis Sarralde Ordoñez RV: Ofi. 137201245-866 28 septiembre de 2016 muestras 2015-061... Cordial saludo Camilo. Por favor revisar este caso e informarme sus			

martes 2/02/2016 5:26 p. m.
Jose Luis Sarralde Ordoñez
RE: Solicitud información para Plan Operativo Enero 2016
Para **Claudia Marcela Beshdas Pantoya**

Muchas gracias doctora Claudia Marcela por la información.

Atentamente,

José Luis Sarralde Ordoñez
Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiiales
Carrera 6 No 15 – 23
(+57-2) 7732278 - 7732279
Ipiiales – Colombia

O como se replica en mensaje de la misma fecha dirigido al funcionario Mario Fernando Solarte Chávez, donde utiliza la misma expresión para finalizar y la firma digital concuerda con las otras:



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Claudia Marcela Valenzuela Cazes

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: martes, 2 de febrero de 2016 12:38 p. m.
Para: Mario Fernando Solarte Chaves
CC: Maria Del Carmen Tamayo Melo
Asunto: RE: Alcance RV: ubicaciones División de Gestión de Operación Aduanera

Importancia: Alta

Cordial saludo Mario.

Por favor esperar instrucciones de la doctora María del Carmen.

Atentamente,

José Luis Sarralde Ordoñez
Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales
Carrera 6 No 15 – 23
(+57-2) 7732278 - 7732279
Ipiales – Colombia



A partir de lo anterior se ensombrece aún más el panorama en cuanto a la autenticidad del mensaje y la autoría de este, porque podría suceder que el disciplinado cambiará la expresión con que usualmente se despedía de “Atentamente” por “Cordialmente”, pero no se explica que se equivoque al consignar su nombre al culminar el mensaje cambiando su apellido de “Sarralde” por “Larralde” y además omita el segundo apellido “Ordóñez”.

Pero a todo lo dicho debe sumarse que el mismo día el disciplinado envió correos desde su cuenta institucional, y la firma de los documentos estaba compuesta por el nombre, cargo, dirección seccional, dirección física y números de teléfono de la seccional, además de los logos de la DIAN, Ministerio de Hacienda y el eslogan del poder ejecutivo del momento, como se aprecia en la imagen siguiente:



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

De: Jose Luis Sarralde Ordoñez
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 7:49 a. m.
Para: Maria Del Carmen Tamayo Melo
Asunto: RE: URGENTE RESERVADO - Comunicacion Urgente . Alerta contenedores

Importancia: Alta
Carácter: Confidencial

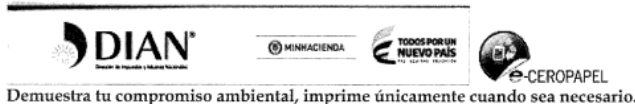
Cordial saludo doctora María del Carmen:

Pido disculpas el correo se envió de manera incompleta; en el evento de determinarse irregularidad alguna en cualquier tipo de operación se debe informar inmediatamente al presente correo con copia al correo de la Directora Seccional, doctora Elisa Bastidas y a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera mmolanoc@diان.gov.co.

Gracias por su amable atención.

Atentamente,

José Luis Sarralde Ordoñez
Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales
Carrera 6 No 15 – 23
(+57-2) 7732278 - 7732279
Ipiales – Colombia



De manera que resulta extraño y pone en duda la autoría del mensaje dirigido a la funcionaria María Carolina Beboya Orjuela que el correo presente una configuración diferente, pues la firma digital apenas tiene los dos nombres y el primer apellido y equivocado, suprimiéndose los datos referidos al cargo, dirección seccional, nomenclatura, números de teléfono y los símbolos referidos en el párrafo anterior, que para hacerlo implica modificar las características de la firma en la configuración del correo electrónico, por lo general realizada por los funcionarios de soporte técnico habida cuenta el conocimiento técnico necesario para ello.

Por último, y no menos importante resulta que el disciplinado a la hora de emisión del correo electrónico del 10 de febrero de 2016, las 02:20 minutos de la tarde, no estaba al parecer en ninguna sede la seccional de Ipiales, ya que según el reporte del sistema de control de horario del mes de febrero del año 2016, el día 10 ingresó a laborar a las 07:08 minutos de la mañana, se retiró a almorzar a las 12:31 minutos de la tarde, y regresó a la seccional hasta las 18:42 minutos de la tarde, sin registro de su presencia en el puesto del Puente Internacional de Rumichaca según la reproducción de la minuta del libro de control aportada a la investigación.

Colofón de lo expuesto, si bien al momento de formular auto de pliego de cargos se consideró con probabilidad preferente o preponderante que JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ era el autor de mensaje de correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2016 con información falsa sobre el pasó de las operaciones de tránsito aduanero internacional con números 1901115|000012, 1901116|000001, 1901116|000002, 190116|000003 y 1901116|000004, para esta instancia del proceso no se obtiene certeza más allá de toda duda al respecto, imponiéndose, en consecuencia su absolución porque no se probó su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria gravísima del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, conforme a lo dispuesto en el 9º de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, conforme demandó su apoderado de confianza.



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al servidor público **JOSÉ LUIS SARRALDE ORDÓÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.981.303, por la conducta consignada como cargo en el Auto número No. 1018-17 del 7 de junio de 2019, actuar constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**.

CUARTO: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

Juan Carlos Urrutia Ramirez

Subdirector Técnico de Agencia Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC

*Proyectó: Giovanni Acero
Revisó: María Carolina Córdoba*